

1502442-58.2020.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... após informações de que ele estava envolvido no tráfico e com armas de fogo, sendo, de fato, encontradas as munições.

Ademais, foram encontrados 20 munições intactas e 11 cartuchos deflagrados de calibre 357, de uso permitido, todas periciadas e com eficácia demonstrada, não se podendo afirmar, assim, tratar-se de conduta com reduzidíssimo grau de reprovabilidade.

Diante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502442-58.2020.8.26.0099 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502442-58.2020.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

2164379/2020 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 12278072 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA

PAULISTA, 123/20/124 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2164379 - DEL.INV.GER.

BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO ROBERTO ROSARIO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

CRISTIANO ROBERTO ROSARIO ALVES foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 12, da lei 10.826/03, porque no dia 07 de julho de 2020, às 6h30min, na Estrada dos Curitibanos, 1, Maranata, nesta cidade e comarca, possuía e mantinha sob guarda no interior de sua residência 20 munições intactas e 11

cartuchos deflagrados de calibre 357, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Verificado que o acusado fazia jus ao acordo de não persecução penal, foi designada audiência para tanto, tendo o acusado aceitado as condições impostas (fls.76/77). Rescindido o acordo, a denúncia foi recebida em 13.12.2021 (fls.113/114), sendo o acusado citado e notificado, oferecendo defesa preliminar (fls.133).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. O acusado foi interrogado na sequência.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais, ocasião em que o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a aplicação do princípio da insignificância, ante a pequena quantidade das munições encontradas. Subsidiariamente, teceu considerações acerca da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido contido na denúncia procede.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/10), auto de exibição e apreensão (fls.17/18), laudo pericial (fls.39/43) e depoimentos colhidos em juízo.

A responsabilidade criminal do acusado também ficou evidenciada.

Ao ser indagado acerca do ocorrido, o acusado admitiu que guardava as referidas munições, produto de herança de seu avô.

A confissão do acusado foi apresentada de forma espontânea, na presença das partes, não existindo motivos para dela duvidar. Mesmo porque, a confissão foi corroborada pelos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência.

Os dois policiais ouvidos a respeito apresentaram a mesma versão para o ocorrido e disseram que estiveram na propriedade do acusado, após denúncias de que ali haveria drogas e arma de fogo. Em poder do mandado de busca, e uma vez atendidos pelo próprio acusado, ele foi questionado sobre tais objetos, tendo ele admitido a existência de munições. O próprio acusado exibiu-lhes, então, a mochila que continha as munições.

Por sua vez, o exame pericial realizado nas munições apreendidas atestou a eficácia dos objetos (fls.39/43).

E não se cogite da absolvição por atipicidade da conduta, pois se trata de crime de perigo abstrato, conforme reiterada jurisprudência, de modo que a mera posse ou porte de munição, arma de fogo (seja ela de uso restrito ou de uso permitido), ou acessório, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, constitui crime e merece responsabilização à altura.

Aliás, também não é o caso de se falar em princípio da insignificância.

E neste particular, não se desconhece a existência de julgados reconhecendo a insignificância ou ausência de lesividade da conduta, notadamente quando encontrada pouca munição - e sem localização de arma.

No caso em análise, porém, a hipótese é de condenação.

Isto porque, para a configuração do delito, crime de perigo abstrato ou presumido, cujo bem protegido é a incolumidade pública e não a pessoal, basta a apreensão da munição, sendo desnecessária a conjunta apreensão da arma de fogo. Aliás, se fosse exigível a concomitante apreensão da arma de fogo, não teria sido necessário ao legislador punir o porte de munição autonomamente.

Nesse sentido: "(...) Consoante o firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tais crimes são de perigo abstrato, do que se conclui ser presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado. Por conseguinte, é irrelevante a não apreensão de arma de fogo para o reconhecimento da tipicidade da conduta de posse ilegal de munição..." (STJ REsp 974.031/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, julgado em 28/08/2008, DJe 06/10/2008).

Inadmissível, assim, reconhecer a atipicidade da conduta em face do princípio da insignificância ao argumento de que o acusado tem a posse de pequena quantidade de munição, pois é evidente que um único projétil é capaz de provocar lesões ou a morte, não podendo ser tachada a conduta de irrelevante penal.

A respeito, oportuno citar o entendimento que diz: "(...) Inviável a aplicação do

princípio da insignificância para o crime de posse ilegal de munição, pretendida em razão da pequena quantidade apreendida (três cartuchos de calibre 38), pois ela contém suficiente potencialidade lesiva contra a segurança e incolumidade públicas, mormente em poder de réu foragido da Justiça, condenado por roubo e processado por outros dois homicídios" (STJ HC 71.372/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, julgado em 21/02/2008, DJe 26/05/2008).

Ademais, a insignificância ou a ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado devem ser consideradas não isoladamente, mas analisadas em conjunto com as circunstâncias peculiares de cada caso concreto.

No caso em questão, observo que a polícia apenas esteve na casa do acusado após informações de que ele estava envolvido no tráfico e com armas de fogo, sendo, de fato, encontradas as munições.

Ademais, foram encontrados 20 munições intactas e 11 cartuchos deflagrados de calibre 357, de uso permitido, todas periciadas e com eficácia demonstrada, não se podendo afirmar, assim, tratar-se de conduta com reduzidíssimo grau de reprovabilidade.

Diante de tais elementos, não restam dúvidas acerca da ocorrência das lesões mencionadas na denúncia e causadas pelo soco desferido pelo acusado.

Passo a analisar a pena a ser imposta:

Atenta às circunstâncias subjetivas previstas no artigo 59, do Código Penal, não verifico a presença de circunstâncias subjetivas desfavoráveis que exijam a fixação da pena acima do mínimo de 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, embora presente a atenuante da confissão, a pena já foi mantida no mínimo.

Na terceira fase de aplicação de pena inexistem causas de aumento ou diminuição.

Torno definitiva esta pena à míngua de circunstâncias modificadoras.

Possível a fixação do regime inicial aberto.

Diante do quanto prevê o artigo 44, § 2º, do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em pagamento de 10 dias-multa. Observo, apenas, que o valor da fiança arbitrado já foi perdido por ocasião do acordo de não persecução penal.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar o acusado CRISTIANO ROBERTO ROSARIO ALVES ao cumprimento de uma pena de 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com conversão da pena privativa de liberdade em multa, como incurso nas penas do artigo 12, da lei 10.826/03.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

P.R.I.C.

Bragança Paulista, 03 de maio de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

-Juíza de Direito-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA